

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 17 rejeb 1415 - 20 décembre 1994

137^{ème} année

N° 100

Sommaire

Lois

- Loi n° 94-124 du 12 décembre 1994**, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République hellénique sur la promotion et la protection réciproque de l'investissement **1995**
- Loi n° 94-125 du 12 décembre 1994**, portant ratification d'un accord de prêt conclu le 11 octobre 1994 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet de réhabilitation de la filière phosphatière **1995**
- Loi n° 94-126 du 12 décembre 1994**, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe dans le permis dit permis "Bazma" **1995**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 94-2538 du 12 décembre 1994**, portant modification du décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, relatif à la création d'une commission nationale pour le développement durable **1996**
- Nomination d'un chef de bureau **1996**

Ministère de l'Intérieur

- Nomination d'un chef de division **1996**
- Nomination d'un chef de service **1996**

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination de directeurs adjoints **1996**
- Nomination d'un chef de division **1997**

Ministère des Finances

- Nomination d'un inspecteur central **1997**

Nomination d'un sous-directeur	1997
Maintien en activité dans le secteur public	1997
Arrêté du ministre des finances du 13 décembre 1994 relatif à la nomenclature des produits monopolisés	1997
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un sous-directeur	1999
Nomination d'un chef de service	1999
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Nomination d'un directeur	1999
Ministère de la Culture	
Nomination de chefs de service	1999
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service	2000
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un chargé de mission	2000
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Nomination d'un directeur	2000
Nomination de chefs de service	2000
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 9 décembre 1994, portant sur les prestations administratives des services du ministère de la jeunesse et de l'enfance et les conditions de leur attribution	2011
Avis et Communications	
Premier Ministère	
Cinquième rapport de la cour de discipline financière	2012

Loi n° 94-124 du 12 décembre 1994, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République hellénique sur la promotion et la protection réciproque de l'investissement (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 31 octobre 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République hellénique et relatif à la promotion et la protection réciproque de l'investissement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 décembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 décembre 1994.

Loi n° 94-125 du 12 décembre 1994, portant ratification d'un accord de prêt conclu le 11 octobre 1994 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet de réhabilitation de la filière phosphatière (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 décembre 1994.

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Abidjan le 11 octobre 1994, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement et portant octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de cent dix millions (110.000.000) d'unités de compte, pour la contribution au financement du projet de réhabilitation de la filière phosphatière.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 décembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-126 du 12 décembre 1994, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe dans le permis dit permis "Bazma" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvées la convention et ses annexes jointes à la présente loi, signées à Tunis le 22 juillet 1994 entre l'Etat tunisien d'une part, et l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et les sociétés "euromin Canada Ltd" et "dundee bancorp inc" d'autre part et portant autorisation de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe dans le permis dénommé permis "Bazma".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 décembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 décembre 1994.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 94-2538 du 12 décembre 1994, portant modification du décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, relatif à la création d'une commission nationale pour le développement durable.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre et notamment ses articles 4 et 5,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, portant création d'une commission nationale pour le développement durable,

Vu l'avis du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article unique. - L'article 4 du décret n° 2061 du 11 octobre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4. (nouveau). - La commission nationale pour le développement durable est composée comme suit :

- le Premier ministre : président
- le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire : vice président
- le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur : membre
- le ministre des affaires étrangères : membre
- le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur : membre
- le ministre de l'économie nationale : membre
- le ministre du plan et du développement régional : membre
- le ministre de l'agriculture : membre
- le ministre de l'équipement et de l'habitat : membre
- le ministre du tourisme et de l'artisanat : membre
- le ministre du transport : membre
- le ministre de la santé publique : membre
- le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille : membre
- le secrétaire d'Etat délégué auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie : membre
- deux députés désignés par le président de la chambre des députés : membres
- un représentant de l'U.G.T.T : membre
- un représentant de l'U.T.I.C.A. : membre
- un représentant de l'U.T.A.P : membre
- un représentant de l'union nationale des femmes : membre
- deux représentants des associations de protection de l'environnement : membres
- le président directeur général de l'A.N.P.E : rapporteur.

Les membres de la commission représentant les organisations professionnelles et les associations nationales sont désignés par

arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations intéressées.

Le président de la commission peut inviter à la commission toute personne dont l'avis est jugé important pour ses travaux.

Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 94-2539 du 9 décembre 1994.

Madame Imen Radhouen Fantar, administrateur, est chargée des fonctions de chef de bureau de contrôle des dépenses au ministère du tourisme et de l'artisanat relevant de la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministre.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-55 du 12 janvier 1987 l'intéressée bénéficie du rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2540 du 9 décembre 1994.

Monsieur Hassen Ouanes, administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Ben Arous avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2541 du 9 décembre 1994.

Monsieur Chokri Ksiksi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des affaires techniques à la commune de Medenine.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2542 du 9 décembre 1994.

Monsieur M'hamed Ezzine Chlaifa, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint du conseil, Italie et Allemagne à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-2563 du 9 décembre 1994.

Monsieur Zine El Abidine Terras, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint du conseil de coopération et du marché unique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-2543 du 9 décembre 1994.

Monsieur Adnène Damergi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint de la presse et de l'information analytique et documentaire à la direction de l'information au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-2544 du 9 décembre 1994.

Monsieur Néjib M'nif, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint du proche et moyen orient à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-2545 du 9 décembre 1994.

Monsieur Rachid Makhloufi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division pays du pacifique (Australie, Nouvelle Zélande et Polynésie) à la direction générale des affaires politiques, étrangères, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2546 du 9 décembre 1994.

Monsieur Naceur Mani, inspecteur central des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) est nommé au grade d'inspecteur en chef des services financiers.

Par décret n° 94-2547 du 9 décembre 1994.

Monsieur Sadok Arfaoui, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments et du parc roulant à la direction des affaires financières des équipements et du matériel.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-2548 du 12 décembre 1994.

Monsieur Mohamed Ben Yahia, inspecteur général des services financiers au ministère des finances, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er janvier 1995.

Arrêté du ministre des finances du 13 décembre 1994 relatif à la nomenclature des produits monopolisés.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances de 1989 et notamment son article 61,

Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés et notamment son article premier,

Vu l'arrêté du 13 septembre 1993, relatif à la nomenclature des produits monopolisés,

Arrête :

Article premier. - Les prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés sont modifiés à compter du 4 décembre 1994 conformément à la nomenclature générale annexée au présent arrêté.

Art. 2. - Les receveurs des finances responsables de la vente des produits monopolisés sont chargés de la perception de la majoration spécifique. Le produit de cette majoration est versé après déduction des prélèvements de 8% tel qu'il est pratiqué actuellement au trésorier général de Tunisie qui l'affectera au profit du budget de l'Etat et au compte national de solidarité sociale conformément à l'arrêté du ministre des finances relatif aux modalités de perception de la contribution instituée par la loi de finances susvisée au profit des handicapés sur les produits monopolisés.

Art. 3. - Tous les débitants détenteurs des produits monopolisés achetés aux anciens prix devront faire par écrit au bureau de receveur entreposeur, auprès duquel ils s'approvisionnent habituellement le 7 décembre 1994 au plus tard la déclaration des quantités des produits monopolisés en leur possession à la date de la fermeture de leurs locaux le 3 décembre 1994.

Les quantités déclarées donneront lieu au versement au moment du dépôt de la déclaration prévue ci-dessus à la caisse du receveur entreposeur d'une redevance différentielle au profit de la caisse générale de compensation.

Tunis, le 13 décembre 1994.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés à dater du 4 décembre 1994

					En millimes
Désignation des produits	N°de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé	Majoration spécifique	Prix de vente au consommateur
I. - Produits Tunisiens					
<i>A. Scaferlatis</i>					
Yasmine pipe	27	Paquet de 40 G	440	220	660
<i>B. Cigarettes</i>					
El Jaïech KS	101	Paquet de 20 cig.	220	0	220
Boussetta	102	Paquet de 20 cig.	180	60	240
Surfines	120	Paquet de 20 cig.	190	70	260
El Khadra FRS	127	Paquet de 20 cig.	350	100	450
Supérieurs FS/RS	140	Paquet de 20 cig.	330	110	440
Constellation R	142	Paquet de 20 cig.	390	170	560
Cristal FKS	144	Paquet de 20 cig.	440	260	700

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé	Majoration spécifique	Prix de vente au consommateur
Mentha FKS	153	Paquet de 20 cig.	550	260	810
Good luck FKS	156	Paquet de 20 cig.	550	260	810
Mentha FSL	159	Paquet de 20 cig.	600	300	900
Cristal Eve FSL	161	Paquet de 20 cig.	540	270	810
20 mars FKS	163	Paquet de 20 cig.	470	280	750
20 mars inter.	165	Paquet de 20 cig.	800	450	1250
20 mars inter. légères	167	Paquet de 20 cig.	800	450	1250
Carthage	170	Paquet de 20 cig.	480	250	730
El Haras	172	Paquet de 20 cig.	360	40	400
<i>C. Cigares Tunisiens</i>					
Maltais	401	Le cigare	120	50	170
Cigarillos	402	Paquet de 20 cig.	640	270	910
Night in Tunisia	415	Etui de 5 cig.	590	270	860
Mégara	416	Le cigare	260	40	300
Utique	417	Le cigare	700	100	800
Dougga	418	Le cigare	780	120	900
<i>D. Produits spéciaux</i>					
Tombac	500	Paquets de 25 grs	270	120	390
Neffa souffi	513	Sachet de 10 grs	50	30	80
Nicotine	530	Bidon de 1 litre	830	350	1180
II. - Produits Importés					
<i>A. Produits spéciaux</i>					
Tombac moassal	520	Paquet de 20 grs	990	980	1970
Moassel cheikh el baled	1500	Paquet de 50 grs	1480	650	2130
Moassel Arous ennil	1501	Paquet de 50 grs	1220	740	1960
Moassel machmoum el fel	1502	Paquet de 50 grs	1270	690	1960
moassel el ahram	1503	Paquet de 50 grs	1270	690	1960
<i>B. Scaferlatis</i>					
Saint claud	32	Blague de 50 grs	1450	460	1910
Amsterdamer	70	Blague de 40 grs	1860	500	2360
Amphora régular	82	Blague de 50 grs	2690	670	3360
Clan mixture	83	Blague de 50 grs	2330	650	2980
<i>C. Cigarettes</i>					
Gauloise co.sf/rs	180	Paquet de 20 cig.	900	750	1650
Gitanes co.sf/rs	183	Paquet de 20 cig.	900	750	1650
Gitane filtre r.s	184	Paquet de 20 cig.	900	750	1650
Royale menthol	185	Paquet de 20 cig.	1100	750	1850
Gauloise filtres	186	Paquet de 20 cig.	900	750	1650
Royale longue l.s	187	Paquet de 20 cig.	1100	750	1850
Gauloise longue f	188	Paquet de 20 cig.	900	750	1650
Royale légère	191	Paquet de 20 cig.	1100	750	1850
Gauloises blondes	192	Paquet de 20 cig.	1400	750	2150
Gauloises blondes légères	193	Paquet de 20 cig.	1400	750	2150
Peter stuyvesant	251	Paquet de 20 cig.	1600	750	2350
Rothmans filtre k.s	252	Paquet de 20 cig.	1800	750	2550
Benson et hedjes	253	Paquet de 20 cig.	1600	750	2350
Dunhill int	254	Paquet de 20 cig.	1800	750	2550
Dunhill menthol	255	Paquet de 20 cig.	1800	750	2550
Mérit f.extra milde	281	Paquet de 20 cig.	1850	750	2600
Lark 100 mm	282	Paquet de 20 cig.	1700	750	2450
Moire filtre 120 mm	285	Paquet de 20 cig.	1700	750	2450
Pall mall	288	Paquet de 20 cig.	1600	750	2350
Winston box	289	Paquet de 20 cig.	1700	750	2450
More menthol 120 mm	290	Paquet de 20 cig.	1700	750	2450
Salem	291	Paquet de 20 cig.	1700	750	2450
Kent	292	Paquet de 20 cig.	1700	750	2450
Camel filtre	294	Paquet de 20 cig.	1700	750	2450
Marlboro	299	Paquet de 20 cig.	1850	750	2600
Marlboro light	300	Paquet de 20 cig.	1850	750	2600
H.B filtre k.s	322	Paquet de 20 cig.	1600	750	2350
Milde sorte	325	Paquet de 20 cig.	1050	750	1800

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé	Majoration spécifique	Prix de vente au consommateur
<i>D. Cigares importés</i>					
Havanitos	427	Le cigare	135	45	180
Partagas	430	Le cigare	4450	780	5230
Monto cristo n° 3	431	Le cigare	7710	1220	8930
El prado hupmann	436	Le cigare	4120	760	4880
Roméo n° 2 de luxe	437	Le cigare	6780	1160	7940
Panther mignon	454	Le cigare	490	100	590
Exellentes	470	Le cigare	1240	230	1470
Café crème	477	Le cigare	280	70	350
Gold Habana	481	Le cigare	660	130	790
Perfecto filtre	482	Le cigare	520	100	620
Mecarilles	484	Le cigare	300	90	390
Ormond junior	488	Le cigare	490	100	590
King Edward	498	Le cigare	500	130	630
Rillos	700	Le cigare	350	90	440
Wilde havana	703	Le cigare	920	200	1120
<i>E. Allumettes</i>					
Pochettes d'allumettes	610	La pochette	20	0	20
Allumettes en bois	645	La boîte	35	25	60
<i>F. Cartes à jouer</i>					
Quadrilatos	806	Jeu 40 cartes	610	210	820
Piquet	810	Jeu 32 cartes	970	440	1410
Whist	851	Jeu 52 cartes	1810	640	2450
<i>G. Poudre à feu</i>					
Poudre noire	1000	Le kilogramme	14700	1810	16510
Poudre pyroxylée	1001	Le kilogramme	25000	3940	28940
Poudre noire destiné a être livrée aux agriculteurs pour la destruction des animaux nuisibles	1000 bis	Le kilogramme	12500	1970	14470
Poudre de mine pulverin	1003	Le kilogramme	9800	1570	11370

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2549 du 9 décembre 1994.

Monsieur Ksiaâ Hichem Chokri, inspecteur central de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion administrative et financière à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 94-2550 du 9 décembre 1994.

Monsieur Taoufik Ben Hassine, ingénieur principal à la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des études informatiques à la conservation de la propriété foncière.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 94-2551 du 9 décembre 1994.

Monsieur Rachid Ellouze, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de la recherche appliquée au centre d'essai et des techniques de la construction au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2552 du 9 décembre 1994.

Monsieur Ali Sassi, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Ben Arous.

Par décret n° 94-2553 du 9 décembre 1994.

Monsieur Mohamed El Abed, bibliothécaire est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Sousse

Par décret n° 94-2554 du 9 décembre 1994.

Monsieur Lotfi Messaâdi, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Nabeul.

Par décret n° 94-2555 du 9 décembre 1994.

Monsieur Ahmed Chaâbane, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Sfax.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 94-2556 du 12 décembre 1994.

Le docteur Boubaker Mohamed Samir, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut Pasteur de Tunis (service du laboratoire d'anatomie pathologique humaine et expérimentale).

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 94-2557 du 12 décembre 1994.

Mademoiselle Radhia Riza, assistante de l'enseignement supérieur, est nommée en qualité de chargée de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale, et ce à compter du 1er novembre 1994.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2558 du 9 décembre 1994.

Monsieur Mohamed Taoufik Haouet, maître assistant, est chargé des fonctions de directeur de la documentation et de l'information au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 94-2559 du 9 décembre 1994.

Monsieur Tahar Abid, conservateur en chef est chargé des fonctions de directeur des services régionaux au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 94-2560 du 9 décembre 1994.

Monsieur Mustapha Merdassi, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Jendouba.

Par décret n° 94-2561 du 9 décembre 1994.

Monsieur Abdesslem Khemiri, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Béja

Par décret n° 94-2563 du 9 décembre 1994.

Monsieur Mohamed Jalel Rouissi, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Tozeur.

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 9 décembre 1994, portant sur les prestations administratives des services du ministère de la jeunesse et de l'enfance et les conditions de leur attribution.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Arrête :

Article premier. - Les services et les établissements du ministère de la jeunesse et de l'enfance, octroient aux citoyens les prestations suivantes, conformément aux conditions et procédures indiquées aux annexes ci-jointes :

1) l'enfance

1 - 1 : attribution d'autorisations d'ouverture de jardins d'enfants ou crèches

1 - 2 : admission des enfants dans les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance et obtention d'aides dans le cadre des services du milieu naturel.

2) jeunesse

2 - 1 : réservation d'un centre pour l'organisation d'une activité estivale concernant une organisation ou une association de jeunesse ou une institution socio-éducative

2 - 2 : organisation des excursions à l'étranger par des organisations ou des associations de jeunesse

2 - 3 : exonération du timbre fiscal pour les voyages à l'étranger

2 - 4 : séjour dans un centre de stages et de vacances ou dans une maison de jeunes et de culture (logement et nourriture)

3) sport

3 - 1 : inscription pour bénéficier d'un cycle de formation d'entraîneurs ou de juges ou d'arbitres officiels

3 - 2 : attestation d'équivalence d'un diplôme étranger d'entraîneur

3 - 3 : attribution d'un diplôme d'entraîneur après stage

3 - 4 : attribution d'une autorisation d'ouverture d'une salle de sport privé

3 - 5 : attribution des autorisations de constitution d'associations sportives

4) formation des cadres

4 - 1 : inscription dans un des instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd, Sfax et le Kef pour l'obtention de la maîtrise d'éducation physique ou du diplôme de maître d'éducation physique

4 - 2 : inscription à l'institut supérieur de la jeunesse pour l'obtention de la maîtrise en animation de la jeunesse

4 - 3 : inscription à l'institut supérieur des cadres de l'enfance pour l'obtention du diplôme d'éducateur.

5) documentation et informations

5 - 1 : informations concernant la jeunesse, l'enfance et le sport.

6) transport des jeunes

6 - 1 : réduction de 50% sur les frais de transport des jeunes

7) médecine sportive

7 - 1 : examens médicaux préventifs et curatifs sur les sportifs

8) promotion du sport

8 - 1 : participation aux concours des pronostics sportifs

8 - 2 : ouverture d'un point de vente des bulletins des pronostics sportifs.

Art. 2. - Le commissaire général au sport, les directeurs généraux, les directeurs et les commissaires régionaux du ministère de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 1994.

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE 1- 1
Système d'information et de communication
administratives
SICAD
Guide du citoyen

Cas réservée au C.N.I		
Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du) 		
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : enfance Objet de la prestation : attribution d'autorisations d'ouverture de jardins d'enfants ou crèches.		
Condition d'obtention		
- Avoir un local fonctionnel répondant aux conditions sanitaires d'hygiène et d'éclairage - Avoir une assurance contre les accidents - Avoir un équipement adapté à l'âge des enfants et répondant aux critères de sécurité et un matériel éducatif répondant aux besoins des programmes d'animation - Existence d'un cadre spécialisé - Existence d'un aire de jeu aménagée - Avoir une convention avec un médecin généraliste ou un pédiatre.		
Pièces à fournir		GTE
- Demande d'ouverture (imprimé à retirer de la DRJE de la région)		1
- Plan architectural du local		1
- Attestation de propriété au contrat de location du local		1
- Attestation de salubrité du local délivrée par la municipalité		1
- Copie du contrat signé avec le médecin qui veillera sur la santé des enfants		1
- Copie de l'acte d'assurance		1
- Engagement à ne pas utiliser le local à d'autres fins		1
- Dossier du personnel éducatif y compris le directeur comprenant : 1 extrait de naissance, 1 attestation de scolarité et diplômes, 2 photos d'identité, 1 copie de la carte d'identité nationale, bulletin n° 3 (pour tout le personnel)		1
- Fiche de renseignements (à retirer de la direction régionale de la jeunesse et de l'enfance concernée)		1
Etapas de prestation	Intervenants	Délai
- Présenter un dossier complet - Visite de contrôle du local - Transmission du dossier au gouverneur de la région pour la signature de l'arrêté d'ouverture - Obtention de l'autorisation	L'intéressé L'inspecteur à l'enfance de la région C.R jeunesse et enfance de la région	1 semaine à 1 mois
	L'intéressé	

Lieu de dépôt du dossier
Service : commissariat régionale de la jeunesse et de l'enfance de la région Adresse : CRJE territorialement compétente
Lieu d'obtention de la prestation
Service : commissariat régionale de la jeunesse et de l'enfance de la région Adresse : commissariat régionale de la jeunesse et de l'enfance territorialement compétente
Délai d'obtention de la prestation
1 semaine à 1 mois.
Références législatives et / ou réglementaires
- Décret n° 69-6 du 4 janvier 1969 se rapportant à l'organisation des clubs et jardins d'enfants - Arrêté du 28 janvier 1974 se rapportant au statut et à la marche des jardins d'enfants - Décret n° 1598 du 15 décembre 1982 et arrêté du 24 mai 1983 concernant l'organisation et le fonctionnement des crèches.

ANNEXE 1- 2

Cas réservée au C.N.I	
Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du) 	
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : enfance Objet de la prestation : admission des enfants dans les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance et obtention d'aides dans le cadre des services du milieu naturel.	
Condition d'obtention	
- Absence de soutien familial pour cause de décès ou d'abandon - Soutien familial incapable de s'occuper de l'enfant - Avoir besoin d'une aide éducative et matérielle malgré l'existence du soutien familial - Etre scolarisé - Etre apte à vivre en collectivité.	
Pièces à fournir	QTE
- Demande d'admission présentée au nom du gouverneur de la région	1
- Extrait de naissance de l'enfant	1
- Certificat médical justifiant la bonne santé de l'enfant	1
- Certificat justifiant la situation sociale des parents (décès, divorce, séparation, en fuite, en prison...)	1
- Certificat de présence scolaire	1
- Certificat médical si l'un des parents est malade ou inapte physiquement	1
- Copie du jugement si l'un des parents est en prison	1
- Enquête sociale faite par l'assistance sociale de la région (selon modèle pré-établi)	1
- Photo d'identité de l'enfant.	1

Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Présenter une demande - Etude des cas au niveau de la région - Préparation des dossiers	L'intéressé ou le tuteur Autorités régionales Direction développement social Centres intégrés jeunesse et enfance Centres du milieu ouvert et complexes et clubs d'enfants	
- Etude des dossiers - L'admission	Comité régional d'admission Direction de l'enfance	Mois de mai Mois d'août
Lieu de dépôt du dossier Service : commissariat régionale de la jeunesse et de l'enfance ou direction régionale des affaires sociales Adresse : CRJE territorialement compétente DRAS territorialement compétente.		
Lieu d'obtention de la prestation Service : commissariat régionale de la jeunesse et de l'enfance Adresse : commissariat régionale de la jeunesse du gouvernement		
Délai d'obtention de la prestation Fin du mois d'octobre de chaque année.		
Références législatives et / ou réglementaires - Circulaire ministérielle n° 74/2883 du 11 juin 1974 concernant le comité régional d'admission - Circulaire ministérielle n° 1266 du 5 avril 1976 concernant le comité régional d'admission - Circulaire ministérielle n° 1775 du 25 mai 1981 concernant le centre intégré de l'enfance - Note n° 1816 en date du 19 mai 1984 concernant l'admission des enfants dans les centres intégrés.		

ANNEXE 2 - 1

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du) Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : jeunesse Objet de la prestation : réservation d'un centre pour l'organisation d'une activité estivale concernant une organisation ou une association de jeunesse ou une institution socio-éducative.
--

Condition d'obtention - Présentation de la demande par les soins de l'organisation, de l'association ou de l'institution de jeunesse 3 mois au moins avant le début de l'activité.		
Pièces à fournir - Demande d'organisation d'activité estivale à adresser à Monsieur le ministre de la jeunesse et de l'enfance accompagnée de : - liste des centres demandés - nombre des participants - programme éducatif - période du séjour.		
Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier auprès de la direction de la jeunesse et attendre la réponse (par l'accord ou le refus selon la disponibilité et la capacité d'accueil des centres demandés ou par la proposition d'un autre centre.)	Les intéressés	3 mois
Lieu de dépôt du dossier Service : service du bureau d'ordre central au MJE Adresse : avenue Hédi Chaker - Tunis..		
Lieu d'obtention de la prestation Service : direction de la jeunesse au ministère de la jeunesse et de l'enfance Adresse : avenue Hédi Chaker - Tunis		
Délai d'obtention de la prestation 3 mois.		
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance.		

ANNEXE 2- 2

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)																
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : jeunesse Objet de la prestation : organisation des excursions à l'étranger par des organisations ou des associations de jeunesse.																
Condition d'obtention - Présenter une demande d'autorisation d'organisation d'une excursion à l'étranger un mois à l'avance - Remplir l'imprimé fourni par l'administration avec précision tout en faisant bien attention aux renseignements demandés.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="left">Pièces à fournir</th> <th align="left">QTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Remplir la demande d'organisation d'excursion sur imprimé spécial</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- Liste des participants</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- Programme de l'excursion et le projet de budget</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- La lettre d'invitation des organisations étrangères</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Le document attestant la réservation des lieux d'hébergement dans le pays d'accueil.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Pièces à fournir	QTE	- Remplir la demande d'organisation d'excursion sur imprimé spécial	1	- Liste des participants	1	- Programme de l'excursion et le projet de budget	1	- La lettre d'invitation des organisations étrangères		- Le document attestant la réservation des lieux d'hébergement dans le pays d'accueil.	1		1
Pièces à fournir	QTE															
- Remplir la demande d'organisation d'excursion sur imprimé spécial	1															
- Liste des participants	1															
- Programme de l'excursion et le projet de budget	1															
- La lettre d'invitation des organisations étrangères																
- Le document attestant la réservation des lieux d'hébergement dans le pays d'accueil.	1															
	1															
Etapes de prestation	Intervenants	Délai														
- Présentation du dossier pour étude et agrément - Préparation de l'autorisation demandée - Remise de l'autorisation	Les intéressées Service intéressé de la D.J Service intéressé de la D.J	1 mois avant la date de l'excursion														

Lieu de dépôt du dossier Service : service du bureau d'ordre central au MJE ou les commissariats régionaux Adresse : avenue Hédi Chaker - Tunis
Lieu d'obtention de la prestation Service : direction du bureau d'ordre central au MJE ou les commissariats régionaux Adresse : avenue Hédi Chaker - Tunis.
Délai d'obtention de la prestation 1 mois après la date du dépôt du dossier.
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

ANNEXE 2 - 3

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)	
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : jeunesse Objet de la prestation : exonération du timbre fiscal pour les voyages à l'étranger.	
Condition d'obtention Le voyage doit être organisé par une organisation ou une association de jeunesse : - l'âge des participants ne doit pas dépasser les 30 ans - l'organisation ou l'association doit recevoir au préalable une invitation d'une organisation étrangère pour organiser une manifestation de jeunesse à l'étranger.	
Pièces à fournir	QTE
- Invitation reçue pour effectuer le voyage	1
- Liste des participants dont l'âge ne doit pas dépasser 30 ans et comprenant : noms et prénoms, dates et lieux de naissance, numéro du passeport des intéressés (sans oublier de mentionner le nom de l'association ou le pays d'accueil et la date de l'activité)	1
- photocopie de la 1ère page du passeport de chaque participant.	1

Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Présentation du dossier pour étude et approbation	Organisation intéressée	1 semaine
Etablissement de l'arrêté d'exonération	Service compétent D.J	
Envoi de l'arrêté à la DAF pour l'obtention des timbres	Service compétent D.J	
Remise des timbres.	Service financier (DAF)	
Lieu de dépôt du dossier Service : service du bureau d'ordre central au MJE ou les commissariats régionales Adresse : avenue Hédi Chaker - Tunis.		
Lieu d'obtention de la prestation Service : sous direction des affaires financières DAF au MJE Adresse : avenue de la liberté - Tunis		
Délai d'obtention de la prestation Une semaine.		
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance.		

ANNEXE 2 - 4

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du) Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : jeunesse Objet de la prestation : séjour dans un centre de stages et de vacances ou dans une maison de jeunes et de culture (logement et nourriture.
--

Condition d'obtention En ce qui concerne les groupes : - présentation d'une demande signée par le président de l'organisation nationale dont dépend le groupe et s'acquitter préalablement de 50% des frais de séjour. En ce qui concerne les individus : - nécessité de posséder une carte d'adhérant auprès d'une organisation de jeunesse reconnue - contacter directement le centre de séjour pour une réservation préalable		
Pièces à fournir - Demande du groupe ou de la personne intéressée Carte d'adhérant auprès d'une organisation de jeunesse.		QTE 1 1
Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt de la demande - S'acquitter de 50% des frais de séjour - Obtention de l'accord - Remplir d'une fiche de renseignement pour les individus - S'acquitter des frais de séjour d'avance	Les intéressés Les intéressés Les intéressés Les intéressés	immédiat
Lieu de dépôt du dossier Service : institution intéressée (au cours de l'année scolaire) ou direction de la jeunesse (au cours de la période estivale) Adresse : institution intéressée		
Lieu d'obtention de la prestation Service : institution intéressée (au cours de l'année scolaire) ou direction de la jeunesse (au cours de la période estivale) Adresse : institution intéressée		
Délai d'obtention de la prestation immédiat.		
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance.		

ANNEXE 3 - 1

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)																		
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : sport Objet de la prestation : inscription pour bénéficier d'un cycle de formation d'entraîneurs ou de juges ou d'arbitres officiels.																		
Condition d'obtention - Avoir des références sportives (expérience dans le domaine du sport) - Avoir au moins le niveau de la 6ème année secondaire - Etre désigné par la fédération sportive concernée - Avoir pratiqué la discipline sportive concernée pendant au moins 4 ans pour les entraîneurs et 2 ans pour les juges et les arbitres (fournir certificat) - Etre âgé de 20 ans au moins et jouir de la nationalité tunisienne.																		
<table border="0"> <tr> <td align="center">Pièces à fournir</td> <td align="center">QTE</td> </tr> <tr> <td>- Demande manuscrite dûment avalisée par la fédération concernée et adressée à Monsieur le Commissaire Général au Sport</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>- Extrait de naissance</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>- Certificat médical attestant l'aptitude à la pratique du sport</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>- Photos d'identité</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>- Enveloppes timbrées portant l'adresse de l'intéressé</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>- Photocopie de la carte d'identité nationale</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>- Reçu des droits d'inscription, après s'être acquitté du montant auprès de la fédération sportive concernée (le montant des droits d'inscription est fixé à l'occasion de chaque session selon la décision de chaque fédération)</td> <td align="center">1</td> </tr> </table>			Pièces à fournir	QTE	- Demande manuscrite dûment avalisée par la fédération concernée et adressée à Monsieur le Commissaire Général au Sport	1	- Extrait de naissance	1	- Certificat médical attestant l'aptitude à la pratique du sport	1	- Photos d'identité	2	- Enveloppes timbrées portant l'adresse de l'intéressé	2	- Photocopie de la carte d'identité nationale	1	- Reçu des droits d'inscription, après s'être acquitté du montant auprès de la fédération sportive concernée (le montant des droits d'inscription est fixé à l'occasion de chaque session selon la décision de chaque fédération)	1
Pièces à fournir	QTE																	
- Demande manuscrite dûment avalisée par la fédération concernée et adressée à Monsieur le Commissaire Général au Sport	1																	
- Extrait de naissance	1																	
- Certificat médical attestant l'aptitude à la pratique du sport	1																	
- Photos d'identité	2																	
- Enveloppes timbrées portant l'adresse de l'intéressé	2																	
- Photocopie de la carte d'identité nationale	1																	
- Reçu des droits d'inscription, après s'être acquitté du montant auprès de la fédération sportive concernée (le montant des droits d'inscription est fixé à l'occasion de chaque session selon la décision de chaque fédération)	1																	
Etapes de prestation	Intervenants	Délai																
- Présenter un dossier complet - Délibération du jury	L'intéressé Commission spécialisée																	
- Obtention de l'attestation d'équivalence	L'intéressé																	

Lieu de dépôt du dossier Service : direction des sports civils au CGS Adresse : 4 avenue de la Ligue Arabe - Tunis
Lieu d'obtention de la prestation Service : direction des sports civils au CGS Adresse : 4 avenue de la Ligue Arabe - Tunis
Délai d'obtention de la prestation Chaque fois que se réunit la commission spécialisée selon le nombre de demandes présentées.
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 57-153 du 18 décembre 1957 relatif à la création d'une diplôme d'état d'entraîneur - Décret n° 92-2115 du 30 novembre 1992 relatif à l'organisation administrative et financière du commissariat général au sport - Loi n° 92-27 du 27 mars 1992 portant création du commissariat général au sport

ANNEXE 3 - 2

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)	
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : sport Objet de la prestation : équivalence d'un diplôme étranger d'entraîneur.	
Condition d'obtention - Etre de nationalité Tunisienne et avoir obtenu une attestation d'équivalence du diplôme d'enseignement d'éducation physique et sport, ou pour les non-enseignants, ayant poursuivi à l'étranger un ou des stages d'entraîneurs	
Pièces à fournir	QTE
- Demande d'équivalence présentée au nom du commissaire général au sport	1
- Copie certifiée conforme du diplôme obtenu	1
- Ou pour les non-enseignants, une attestation officielle indiquant :	1
* la durée du stage, le contenu du programme et son volume horaire	
- Copie des notes obtenues, la moyenne obtenue des matières étudiées	1
- Copie de la carte d'identité nationale	1
- Bulletin n° 3	1

Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Présenter un dossier complet - Délibération du jury - Obtention de l'attestation d'équivalence	L'intéressé Commission spécialisée L'intéressé	
Lieu de dépôt du dossier Service : direction des sports civils au CGS Adresse : 4 avenue de la Ligue Arabe - Tunis		
Lieu d'obtention de la prestation Service : direction des sports civils au CGS Adresse : 4 avenue de la Ligue Arabe - Tunis		
Délai d'obtention de la prestation Chaque fois que se réunit la commission spécialisée selon le nombre de demandes présentées.		
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 57-153 du 18 décembre 1957 relatif à la création d'une diplôme d'état d'entraîneur - Décret n° 92-2115 du 30 novembre 1992 relatif à l'organisation administrative et financière du commissariat général au sport - Loi n° 92-27 du 27 mars 1992 portant création du commissariat général au sport		

ANNEXE 3 - 3

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)		
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : sport Objet de la prestation : attribution du diplôme d'entraîneur après un stage.		
Condition d'obtention - Avoir obtenu une moyenne de 10/20 au moins à l'examen d'obtention du grade d'entraîneur (pour les non enseignants) - Ou avoir le grade d'enseignant d'éducation physique et sportive (pour les enseignants)		
Pièces à fournir QTE - Demande présentée par l'intéressé libellée au nom du commissaire général au sport 1 - Bulletin n° 3 1 - Certificat médical délivré depuis moins de 3 mois 1 - Attestation de spécialité (pour les enseignants) 1 - Attestation de réussite dans les stages organisées par les Fédérations Nationales (les non-enseignants). 1		
Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Présenter une demande - Etude du dossier - Obtention de l'attestation	L'intéressé Direction des sports civils au CGS	3 Jours
Lieu de dépôt du dossier Service : direction des sports civils au CGS Adresse : 4 avenue de la Ligue Arabe - Tunis		

Lieu d'obtention de la prestation Service : direction des sports civils au CGS Adresse : 4 avenue de la Ligue Arabe - Tunis
Délai d'obtention de la prestation 3 jours.
Références législatives et / ou réglementaires - Loi n° 92-27 du 27 mars 1992 portant création du commissariat général au sport - Décret n° 92-2115 du 30 novembre 1992 relatif à l'organisation administrative et financière du commissariat général au sport - Décret n° 57-153 du 18 décembre 1957 relatif à la création d'une diplôme d'état d'entraîneur - Arrêté n° 73-126 du 6 novembre 1973 concernant les enseignants d'éducation physique - Arrêté n° 76-112 du 27 mars 1976 concernant les entraîneurs non enseignants.

ANNEXE 3 - 4

Cas réservée au C.N.I	
Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)	
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : sport Objet de la prestation : attribution d'une autorisation d'ouverture d'une salle de sport privée.	
Condition d'obtention	
- Etre propriétaire ou locataire d'une salle appropriée - Jouir de ses droits civiques - Etre de nationalité tunisienne ou pour les étrangers autorisés conformément à la réglementation en vigueur - Conformité du projet aux dispositions du décret n° 67-343 du 5 octobre 1967.	
Pièces à fournir	QTE
- Demande d'ouverture d'une salle de sport au nom de Monsieur le CGS	1
- Attestation du service d'hygiène de la municipalité concernée	1
- Bulletin n° 3	1
- Contrat d'assurance responsabilité civile et accidents	1
- Plan architectural de la salle approuvé par la municipalité et le commissariat régional de la jeunesse et de l'enfance	1
- Certificat délivré par les services de la protection civile	1
- Fiche signalétique concernant le propriétaire de la salle délivré par le C.R.J.E	1
- Règlement intérieur de la salle	1
- Copie du contrat de location ou du titre de propriété de la salle	1
- Contrats d'entraîneurs	1
- Copies de la C.I.N	1
- Attestation des entraîneurs	1

Etapes de prestation	Intervenants	Délai
- Dépôt de la demande au commissariat régional de la jeunesse et de l'enfance territorialement compétent - Etablissement d'un rapport de visite attestant la viabilité du local pour l'exercice des activités physiques et sportives à transmettre au CGS - Retour de la décision au CRJE concerné - Délivrance de l'autorisation d'ouverture CRJE concerné.	L'intéressé Commissariat Régional de la Jeunesse et l'Enfance de la région	3 mois
Lieu de dépôt du dossier Service : commissariat régionale de la jeunesse et de l'enfance territorialement compétent Service d'éducation physique et sport Adresse : siège du CRJE		
Lieu d'obtention de la prestation Service : commissariat régionale de la jeunesse et de l'enfance territorialement compétent Adresse : siège du CRJE		
Délai d'obtention de la prestation 3 mois.		
Références législatives et / ou réglementaires - Loi n° 67-36 du 5 août 1967 relatif à l'organisation de la profession de l'éducation physique et sportive Décret n° 67-343 du 5 octobre 1967 relatif à la fixation des conditions d'hygiène et de sécurité des salles privées d'éducation physique et sportive - Loi n° 92-27 du 27 mars 1992 portant création du commissariat général au sport - Décret n° 92-2115 du 30 novembre 1992 relatif à l'organisation administrative et financière du commissariat général au sport - Décret n° 93-1129 du 10 décembre 1993 relatif à l'organisation des C.R.J.E		

ANNEXE 3 - 5

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)	
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : sport Objet de la prestation : attribution des autorisation de constitution d'associations sportives.	
Condition d'obtention - Se conformer aux prescriptions de la loi sur les associations et à la loi relative aux activités physiques et sportives.	
Pièces à fournir - Liste comportant : (les noms, les prénoms, les dates et les lieux de naissance, les professions et les adresses des fondateurs de l'association et de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction ainsi qu'une photocopie de leur carte d'identité nationale - Exemplaires des statuts, dont trois copies doivent être timbrées - Exemplaires du procès-verbal de la réunion constitutive.	QTE 5 5 5

Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier au siège du gouvernorat ou de la délégation ou ministère de l'intérieur - Transmission du dossier au M.J.E pour avis - Obtention du visa	Les intéressés Ministère de l'intérieur Ministère de l'intérieur	
Lieu de dépôt du dossier Service : gouvernorat ou délégation de la région ou ministère de l'intérieur Adresse : siège du gouvernorat ou délégation de la région		
Lieu d'obtention de la prestation Service : ministère de l'intérieur ou gouvernorat ou délégation Adresse :		
Délai d'obtention de la prestation 3 mois.		
Références législatives et / ou réglementaires - Loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 tel que relative aux associations modifiée et complétée : * Par la loi n° 88-90 du 2 août 1988 et complétée * Par la loi n° 92-26 du 30 mars 1992 - Loi n° 84-63 du 6 août 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.		

ANNEXE 4 - 1

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)	
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : formation des cadres Objet de la prestation : inscription dans un des instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique de (Ksar Saïd, Sfax et le Kef) pour l'obtention de la maîtrise en éducation physique ou du diplôme de maître d'éducation physique.	
Condition d'obtention - Etre bachelier et orienté par le ministère de l'éducation et des sciences ou être un sportif d'élite et avoir passer le bac sans y réussir. - Satisfaire à un test pratique - Satisfaire à un contrôle médical.	
Pièces à fournir - Attestation du baccalauréat - Fiche d'orientation universitaire - Livret scolaire - Extrait de l'acte de naissance - Photos d'identité - Enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat - Photocopie de la carte d'identité nationale - Remplir une notice individuelle - S'acquitter des frais d'inscription (2d500) auprès de l'agent comptable de l'institut	QTE 1 1 1 1 12 6 1 1 1

Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Subir les épreuves du concours d'entrée - Subir un test médical - Proclamation des résultats (acceptation ou refus) - L'inscription	Le candidat Direction de l'institut Le candidat	mois de septembre de chaque année
Lieu de dépôt du dossier Service : direction de l'institut concerné Adresse : siège de l'institut concerné		
Lieu d'obtention de la prestation Service : direction de l'institut concerné Adresse : siège de l'institut concerné		
Délai d'obtention de la prestation mois de septembre de chaque année.		
Références législatives et / ou réglementaires - Statut de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique: * Ksar-Saïd : Décret n° 92-1570 du 24 août 1992 * Sfax : Décret n° 92-1569 du 24 août 1992 * Kef : Décret n° 92-1571 du 24 août 1992		

ANNEXE 4 - 2

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)	
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : formation des cadres Objet de la prestation : inscription à l'institut supérieur de la jeunesse pour l'obtention de la maîtrise en animation de la jeunesse	
Condition d'obtention - Etre titulaire du baccalauréat et orienté par le ministère de l'éducation et des sciences - Subir un test médical au centre médico-sportif à El Menzeh - Réussir aux tests pratiques organisés dans les institutions relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance - Réussir aux tests oral et psychologique à l'I.S.J de Bir El Bey.	
Pièces à fournir	QTE
- Attestation du baccalauréat	1
- Fiche d'orientation universitaire	1
- Livret scolaire	1
- Extrait de l'acte de naissance	1
- Photos d'identité	12
- Enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat	6
- Photocopie de la carte d'identité nationale	1
- Remplir une notice individuelle	1
- S'acquitter des frais d'inscription (2d500) auprès de l'agent comptable de l'institut supérieur de la jeunesse de Bir El Bey (CCP 61.644)	1

Etapes de prestation	Intervenants	Délai
- Subir les épreuves du concours d'entrée - Subir un test médical - Proclamation des résultats (acceptation ou refus) - L'inscription	Le candidat CNMS Direction de l'institut Le candidat	mois de septembre de chaque année
Lieu de dépôt du dossier Service : direction de l'ISJ de Bir El Bey Adresse : Bir El Bey		
Lieu d'obtention de la prestation Service : direction de l'ISJ de Bir El Bey Adresse : Bir El Bey		
Délai d'obtention de la prestation mois de septembre de chaque année.		
Références législatives et / ou réglementaires - Statut de l'institut supérieur de la jeunesse de Bir El Bey : * Décret n° 92-1444 du 3 août 1992.		

ANNEXE 4 - 3

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)	
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : formation des cadres Objet de la prestation : inscription à l'institut supérieur des cadres de l'enfance pour l'obtention du diplôme d'éducateur.	
Condition d'obtention - Etre bachelier et orienté par le ministère de l'éducation physique et des sciences - Subir un test médical au centre national médico-sportif au palais des sports d'El Menzeh - Réussir à un test pratique au sein d'une institution socio-éducative relevant du MJE - Réussir à un test oral à l'ISCE à Carthage Dermech.	
Pièces à fournir	GTE
- Attestation du baccalauréat	1
- Fiche d'orientation universitaire	1
- Livret scolaire	1
- Extrait de l'acte de naissance	1
- Photos d'identité	12
- Enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat	6
- Photocopie de la carte d'identité nationale	1
- Remplir une notice individuelle	1
- S'acquitter des frais d'inscription (2d500) auprès de l'agent comptable de l'ISCE de Carthage Dermech (CCP 624.31)	1

Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Subir les épreuves du concours d'entrée - Subir un test médical - Proclamation des résultats (acceptation ou refus) - L'inscription	Le candidat CNMS Direction de l'institut Le candidat	mois de septembre de chaque année
Lieu de dépôt du dossier Service : direction de l'institut supérieur des cadres de l'enfance à Carthage Dermekh Adresse : Carthage Dermekh		
Lieu d'obtention de la prestation Service : direction de l'institut supérieur des cadres de l'enfance à Carthage Dermekh Adresse : Carthage Dermekh		
Délai d'obtention de la prestation mois de septembre de chaque année.		
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992 relatif au statut de l'institut supérieure des cadres de l'enfance.		

ANNEXE 5 - 1

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)		
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : documentation et informations Objet de la prestation : informations concernant la jeunesse, l'enfance et le sport.		
Condition d'obtention Aucune		
Pièces à fournir		QTE
- Pièce d'identité (à montrer)		1
Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Enregistrement et traitement de la demande - Recherche bibliographique - Sélection - Réprographie - Réponse à la question - Feed-Back	Direc. docum. et infor. L'intéressé Direc. docum. et infor. Direc. docum. et infor. Direc. docum. et infor.	Immédiats

Lieu de dépôt du dossier Service : direction de la documentation et de l'information - service de la diffusion Adresse : rue, Tahar Haddad Montfleury - Tunis
Lieu d'obtention de la prestation Service : direction de la documentation et de l'information - service de la diffusion Adresse : rue, Tahar Haddad Montfleury - Tunis
Délai d'obtention de la prestation immédiat.
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance (article 15).

ANNEXE 6 - 1

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)		
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance Domaine de la prestation : transport des jeunes Objet de la prestation : réduction de 50% sur les frais de transport des jeunes		
Condition d'obtention - Associations ou clubs participants à des compétitions sportives officielles Organisations de jeunesse énumérées dans les circulaires Excursions éducatives ou de formation avec un trajet dépassant les 100 km (aller et retour) - L'âge des participants ne doit pas dépasser les 30 ans (exception faite pour les responsables accompagnateurs)		
Pièces à fournir		QTE
- Demande de bénéficie de la réduction de 50% au nom du ministère de la jeunesse et de l'enfance		1
- Devis estimatif du déplacement		1
- Liste des participants		1
- Calendrier des rencontres (associations ou clubs sportifs civils)		1
- Programme des excursions approuvé par les bureaux nationaux des organisations de jeunesse (groupement de jeunes) et le ministère de la jeunesse et de l'enfance.		1
Etapes de prestation	Intervenants	Délai
- Etude du dossier	Commissariat régional à la jeunesse et l'enfance de la région	1 semaine
- Remise du bon de transport en cas d'accord	" " "	

Lieu de dépôt du dossier Service : commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance Adresse : siège du CRJE territorialement compétent
Lieu d'obtention de la prestation Service : commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance Adresse : siège du CRJE territorialement compétent
Délai d'obtention de la prestation 1 semaine.
Références législatives et / ou réglementaires - Circulaire du ministère de la jeunesse et de l'enfance et du ministère de transport n° 21 du 14 février 1989 - Circulaire du ministère de la jeunesse et de l'enfance n° 2 du 16 janvier 1991 - Note interne du MJE n° 12 du 10 avril 1991

ANNEXE 7 - 1

Cas réservée au C.N.I	
Référence	: arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance / centre national médico-sportif	
Domaine de la prestation : médecine sportive	
Objet de la prestation : examen médicaux préventifs et curatifs sur les sportifs.	
Condition d'obtention	
- Etre membre d'une équipe nationale ou d'une équipe sportive civilze ou membre d'une équipe sport et travail	
- Ou poursuivre ses études sportives dans une école ou institut de sport et d'éducation physique ou pratiquant de sport et loisirs	
Pièces à fournir	
- Licence sportive pour les nom étudiants en sport	1
- Carte d'étudiant pour les étudiants en sport et éducation physique avec un certificat médical délivré par le médecin de l'école ou de l'institut de sport	1
- Paiement des prestations conformément à l'article 3 du décret n° 93-2367 du 22 novembre 1993.	1

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Subir une visite médicale sur place au CNMS	L'intéressé	Immédiat

Lieu de dépôt du dossier Service : Centre national médico-sportif Adresse : Palais des sports El Menzah
Lieu d'obtention de la prestation Service : Centre national médico-sportif Adresse : Palais des sports El Menzah
Délai d'obtention de la prestation Immédiat.
Références législatives et / ou réglementaires - Décret n° 93-2367 du 22 novembre 1993, portant organisation et modalités de fonctionnement du centre national médico-sportif.

ANNEXE 8 - 1

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du)
Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance / société promosport Domaine de la prestation : promotion du sport Objet de la prestation : participation aux concours du pronostics sportifs.

Condition d'obtention Respect des dispositions du règlement général des concours des pronostics sportifs en date du 7 décembre 1993 (JORT n° 117 : annonces légales).		
Pièces à fournir QTE - Bulletin de jeu en trois coupons comportant les pronostics du joueur acquis auprès des points de vente "promosport" autorisés. 1 ou plus		
Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Remplir un bulletin promosport et le rendre au point de vente - Attendre résultat des rencontres sportives - Déclaration des résultats préliminaires - Déclaration des résultats définitifs - Paiement de la prime	L'intéressé L'intéressé Centre promosport Commissariat de contrôle Centre promosport	11 jours
Lieu de dépôt du dossier Service : point de vente Adresse : lieu d'achat		
Lieu d'obtention de la prestation Service : centre ou zone de vente de la région Adresse : piscine olympique d'El Menzah		
Références législatives et / ou réglementaires - Loi n° 84-63 du 6 août 1984 relative à l'organisation et développement des activités physiques et sportives et à la création de la Sté promosport - Décret n° 1601 du 26 juillet 1993 relatif à l'organisation et modalités de fonctionnement de la Sté promosport - Règlement général des concours des pronostics sportifs paru au JORT n° 117 du 7 décembre 1993.		

Cas réservée au C.N.I Référence : arrêté du ministère de..... en date du..... tel que modifié par l'arrêté en date du (JORT n° du) Organisme : ministère de la jeunesse et de l'enfance / société promosport Domaine de la prestation : promotion du sport Objet de la prestation : ouverture d'un point de vente des bulletins des pronostics sportifs		
Condition d'obtention - Respect d'une distance de 300 mètres minimum entre deux points de vente - La priorité est accordée aux cafés, débits de tabac et aux librairies - Signature d'une convention avec la Sté promoport - Signature d'un engagement pour le respect des dispositions légales.		
Pièces à fournir QTE - Demande de la société promosport 1 - Copie d'un contrat de location / de titre de propriété du local commercial 1 - Photocopie certificat de patente délivrée par la direction des impôts. 1		
Etapes de la prestation	Intervenants	Délai
- Présentation d'une demande - Etude du dossier - Réponse	L'intéressé Sté promosport ou CRTE Sté promosport ou CRJE	1 semaine à un mois
Lieu de dépôt du dossier Service : Sté promosport ou centres régionaux (commissariats) Adresse : piscine olympique d'El Menzah.		
Lieu d'obtention de la prestation Service : Sté promosport ou centres régionaux (commissariats) Adresse : piscine olympique d'El Menzah.		
Délai d'obtention de la prestation 1 semaine à un mois.		
Références législatives et / ou réglementaires - Règlement intérieur de la Sté promosport		

PREMIER MINISTERE

COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

**CINQUIEME
RAPPORT ANNUEL**

AVANT PROPOS

La Cour de Discipline Financière a l'honneur de présenter à Monsieur Le Président de la République son cinquième rapport annuel qui retrace son activité et résume les arrêts qu'elle a rendus au cours de l'année 1993.

INTRODUCTION

ACTIVITE DE LA COUR

Le parquet près la Cour de Discipline Financière a déféré, au cours de l'année 1993, devant ladite juridiction six affaires, réparties, d'après l'origine de la saisine comme suit :

- Trois (3) affaires émanant du Premier Président de la Cour des Comptes,
- Deux (2) affaires émanant du Ministre de l'Agriculture,
- Un (1) seul recours visant la révision d'un arrêt rendu par la Cour, et introduit par un agent ayant exercé les fonctions de directeur général adjoint dans une entreprise publique, condamné à une amende pour fautes de gestion. Ce recours sera, après instruction, soumis à la formation de jugement qui statuera sur l'existence éventuelle de nouveaux éléments ou pièces prouvant la non responsabilité de l'intéressé.

L'ensemble des affaires en cours, devant la juridiction, a atteint à fin 1993, quarante et une (41) affaires, dont vingt (20) ont été jugées, sept (7) instruites et communiquées aux autorités compétentes pour avis, et quatorze (14) sont en cours d'instruction.

Les affaires jugées ont abouti à :

- La condamnation à l'amende dans huit (8) cas,
- Le rejet de l'affaire pour vice de forme dans un cas,
- et le classement de onze (11) affaires par décision du Président de la Cour, en application des dispositions de l'article 15 bis de la loi 85-74 telle que complétée par la loi 88-54 du 2 juin 1988.

PREMIERE PARTIE

LES ARRETS DE LA COUR

I - LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION A L'AMENDE

1 - Arrêt n° 67 du 22 mai 1993 -A.M-

La Cour a retenu la culpabilité d'un directeur général adjoint d'une entreprise publique et l'a condamné à une amende d'un montant correspondant à la totalité de son traitement brut annuel pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- La perception, sans production des justifications nécessaires, de sommes diverses puisées dans la caisse de l'entreprise sous prétexte de remboursement de frais par lui avancés et engagés lors de la réception de clients étrangers en séjour en Tunisie, ce qui est contraire aux principes généraux régissant la comptabilité et constitue de ce fait une faute de gestion au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la loi relative à la définition des fautes de gestion lequel considère comme faute de gestion, tout acte de gestion, qui même repris en comptabilité, ne peut être justifié par son ou ses auteurs par la production de pièces prouvant la réalité de son exécution.

- Le bénéfice de plusieurs indemnités qu'il s'est arrogé de son propre chef, sans autorisation du conseil d'administration, commettant de ce fait un abus visant à lui procurer des avantages indûment supportés par l'entreprise ; ce qui constitue une faute de gestion au sens des paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi relative à la définition des fautes de gestion.

- La mise, à la charge de l'entreprise, de frais d'entretien et de réparation de sa voiture personnelle et d'une camionnette, méconnaissant ainsi ses obligations et abusant de ses pouvoirs dans le but de procurer à lui-même et à des tiers des avantages indus en nature occasionnant de ce fait un préjudice pécuniaire à l'entreprise, ce qui constitue une faute de gestion au sens du paragraphe 5 de l'article 3 de la loi relative à la définition des fautes de gestion et ce, sans préjudice des sanctions découlant des poursuites éventuelles par devant les juridictions pénales.

2 - Arrêt n° 6 du 13 novembre 1993 -A.A, M.M.-

La Cour a retenu la culpabilité d'un aide-soignant et d'un ouvrier exerçant au bureau des entrées d'un établissement hospitalier et les a condamnés à une amende d'un montant équivalant au douzième du traitement brut annuel alloué à chacun d'eux pour avoir perçu, sans qualité, des fonds publics au titre de

rémunération de prestations fournies par l'établissement et émis à cet effet, à titre de décharge, un reçu remis au client et de surcroît gardé par devers eux ces fonds jusqu'à la découverte de cet agissement, enfreignant ainsi les dispositions des articles 5 et 10 du code de la comptabilité publique qui prescrivent expressément la séparation des fonctions de l'ordonnateur de celles du comptable et chargent exclusivement ce dernier de la perception des recettes ; ce qui constitue, nonobstant les poursuites pénales éventuelles pour les mêmes faits, une faute de gestion au sens des cinquième et dernier paragraphes de l'article premier de la loi 70-21 du 30 avril 1971 relative à la définition de la responsabilité des gestionnaires des deniers publics et à la création de la Cour de Discipline Budgétaire.

3 - Arrêt n° 24 du 13 novembre 1993 -M.B.S, M.S.B.A.-

La Cour a retenu la culpabilité de deux agents exerçant dans deux départements ministériels les fonctions de directeur et de directeur général chargés, chacun en ce qui le concerne, de la supervision de l'exécution d'un projet routier durant les années 1983 et 1984 financé avec le concours de la Banque mondiale, et les a condamnés à une amende équivalant au huit douzième du traitement brut annuel pour le premier et au dix douzième pour le second et ce, en raison des fautes de gestion par eux commises.

Les fautes retenues à l'endroit du premier prévenu sont comme suit :

- L'affectation de certains équipements acquis dans le cadre du projet, au profit de certains services centraux ou locaux et ce, en violation des termes de la convention, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi 70-21 du 30 avril 1970.

- L'imputation au projet, de certaines dépenses, alors que les emplois affectataires de ces fonds ont été limitativement désignés, par la convention de prêt, ce qui, constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi sus-mentionnée.

- L'admission, à titre de cautionnement définitif, d'un montant équivalent à 3% du marché conclu pour l'acquisition d'équipements, en méconnaissance des termes de la convention et du cahier des charges lesquels fixent le montant de ce cautionnement à 10% du marché, ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'alinéa dernier de l'article premier de la loi 70-21.

Les fautes de gestion retenues à l'endroit du second prévenu sont les suivantes :

- Le retard accusé dans l'émission des ordres de service de commencement des travaux, en méconnaissance des délais prescrits par les termes du marché conclu avec l'entreprise concernée, ce qui a fait supporter à l'administration un surcroît de frais de l'ordre de 306.635 dinars au titre de la révision des prix.

Le prévenu, ayant en charge la supervision de l'exécution du lot du projet intéressant son département ministériel, était tenu, de ce fait, d'assurer le suivi des travaux et de lui épargner tout préjudice pécuniaire.

Pour ne pas avoir entrepris ces diligences, l'intéressé a été reconnu coupable de faute grave justifiant une sanction, au sens de l'alinéa 5 de l'article premier de la loi 70-21 du 30 avril 1970.

- L'imputation irrégulière, sur les crédits du projet, de dépenses concernant, en partie, des prestations et fournitures au profit de l'administration, et en partie de frais engagés à une date antérieure à la conclusion du prêt et à la passation des marchés relatifs au projet.

La Cour a jugé que de tels agissements, étant contraires aux termes de la convention du prêt, laquelle convention ratifiée a force de loi, constituent une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article premier de la loi 70-21.

4 - Arrêt n° 44 du 13 novembre 1993- M.S.B.A, M.M, M.B.S.-

La présente affaire concerne trois agents relevant de trois départements ministériels distincts, deux d'entre eux exerçant les fonctions de directeur général, le troisième les fonctions de directeur, chargés de superviser, durant les années 1985 et 1986, chacun en ce qui le concerne, l'exécution d'un projet routier financé en partie par la banque mondiale, en vertu d'une convention de prêt conclue entre l'Etat Tunisien et ladite Banque.

La Cour a retenu la culpabilité des premier et troisième prévenus et les a condamnés à une amende d'un montant équivalent respectivement au cinq douzième et au sixième du traitement brut annuel alloué à chacun d'eux et ce, en raison des fautes de gestion par eux commises comme suit :

Il est retenu à l'endroit du premier prévenu un manquement consistant dans le défaut d'établissement à l'adresse de la banque, des demandes de remboursement au titre des dépenses engagées au profit du projet à concurrence d'un montant de 351.123 dinars. Ce manquement a privé le Trésor de ces fonds durant une période dépassant dans certains cas deux ans, et occasionné de ce fait un préjudice pécuniaire à l'Etat ; ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'alinéa 5 de l'article premier tant de la loi 70-21 que de la loi 85-74.

De même, il a été retenu, à l'endroit du troisième prévenu le manquement consistant dans le défaut d'établissement à l'attention de la banque des demandes de remboursement de fonds au titre des dépenses engagées à concurrence de 4.617 dinars.

Ce manquement dans l'accomplissement des formalités a eu pour effet de priver le Trésor du bénéfice, en temps opportun, des fonds mis à la disposition de l'Etat Tunisien en vertu de la convention de prêt. Pour ces considérations, la Cour a qualifié ces agissements de faute grave au sens du paragraphe 5 de l'article premier de la loi relative à la définition des fautes de gestion.

Quant au deuxième prévenu, il a bénéficié d'un non-lieu, en raison de l'absence de faute de gestion à son égard.

5 - Arrêt n° 35 du 27 novembre 1993 - H.K -

La Cour a retenu la culpabilité d'un agent public exerçant en qualité d'ingénieur adjoint relevant du service régional d'un département ministériel et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au sixième de son traitement brut annuel pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- L'inscription frauduleuse, sur la feuille d'attachement du personnel accidentel des chantiers, d'un ouvrier aux fins de lui servir une rémunération alors que ce dernier n'a fourni aucune prestation au profit de l'administration.

Le prévenu a, de ce fait, en sa qualité de responsable des travaux, contrevenu aux dispositions du code de la comptabilité publique notamment en son article 41 lequel stipule que tout paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait ; ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article premier de la loi 70-21.

- Le perception du montant de la rémunération, due audit ouvrier inscrit à tort sur la feuille d'attachement du chantier, et sa conservation par devers lui en vue de s'en approprier.

La Cour a estimé que le prévenu a ainsi délibérément abusé de ses attributions, afin de s'approprier indûment des deniers publics, ce qui constitue une faute de gestion au sens du paragraphe 5 de l'article premier de la loi 70-21 et ce, nonobstant d'une part l'issue des poursuites pénales engagées à son encontre pour détournement de deniers publics, et abstraction faite d'autre part du bien-fondé de ses prétentions quant à son intention de récupérer, par le biais de cet agissement, des sommes qu'il aurait avancées sur ses fonds propres et destinées à fournir du carburant pour la voiture administrative dans le cadre du service.

6 - Arrêt n° 36 du 27 novembre 1993 -M.S.A-

La Cour a retenu la culpabilité d'un agent public exerçant en qualité d'agent technique auprès d'un commissariat régional au développement agricole et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au quart de son traitement brut annuel et ce pour avoir diligué l'admission abusive d'un parent à lui, agriculteur, au bénéfice d'une indemnité d'encouragement à l'action de reboisement fruitier, sans remplir les conditions requises à cet effet, ce qui constitue une faute grave ayant occasionné un préjudice pécuniaire à l'Etat au sens de l'alinéa 5 de l'article premier de la loi 70-21.

La Cour a rejeté une objection de la défense soutenant le caractère irrégulier de la saisine au motif que les faits remontent à une période antérieure à la date de la création de la Cour de Discipline Financière. Ce rejet a été motivé par le fait que la loi 85-109 du 31 décembre 1985 dispose en son article 67 que les faits

commis sous l'empire de la loi 70-21 du 30 Avril 1970 relèvent de la compétence de la Cour de Discipline Financière, ce qui habilite cette juridiction à statuer sur les faits remontant à une date antérieure à celle de sa création.

De même, la Cour a repoussé l'exception tirée de la violation de l'autorité de la chose jugée au motif que les faits reprochés ont été examinés et classés au pénal et que le prévenu a été écoupé, toujours en raison des mêmes faits, d'une sanction disciplinaire. La Cour a motivé son refus, se basant en cela, sur les dispositions de l'article 11 ci-dessus indiqué qui disposent que les sanctions prononcées par la Cour de Discipline Budgétaire le sont, nonobstant les sanctions pénales auxquelles peuvent s'exposer les mêmes infractions. De même, la Cour a affirmé sa compétence quant au jugement des agents déferés, pour les fautes de gestion par eux commises, nonobstant toute autre qualification disciplinaire ou pénale qui demeure du ressort des instances compétentes.

7 - Arrêt n° 39 du 27 novembre 1993 - A.S, H.B.T -

La présente affaire concerne un président directeur général d'une entreprise publique et un chargé de mission auprès de la direction générale de la même entreprise.

La Cour a admis la culpabilité du premier prévenu et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au trois quart de son traitement brut annuel et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

- Le bénéfice d'une rémunération en dépassement du seuil autorisé, en infraction aux dispositions de l'article 5 du décret 84-865 du 1er août 1984 et aux prescriptions de la circulaire du Premier Ministre en date du 27 novembre 1978 n°45, notamment en bénéficiant de l'indemnité de représentation, au taux réservé au président directeur général d'une entreprise classée à la catégorie "A" alors que l'entreprise qu'il dirige se trouve être classée à la catégorie "C". De même, le prévenu a bénéficié indûment d'une indemnité supplémentaire enfreignant ainsi les dispositions de l'article 10 du même décret sus-mentionné et occasionnant de ce fait un préjudice pécuniaire à l'entreprise, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 3 de la loi 85-74 relative à la définition des fautes de gestion.

La Cour n'a pas admis un moyen de la défense tiré du fait que le prévenu s'est approprié le montant sus-indiqué afin de maintenir sa rémunération en tant que président directeur général au même niveau que celle qu'il percevait dans son cadre d'origine, dès lors qu'il s'est avéré que le prévenu n'a pas obtenu à cet effet une autorisation écrite du Premier Ministre conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret sus-indiqué.

- L'accomplissement de missions à l'étranger et le recrutement d'agents sans requérir au préalable une autorisation du Premier Ministre conformément aux prescriptions de sa circulaire n° 46 en date du 13 novembre 1975 et sans avoir, concernant les recrutements, l'autorisation préalable du Ministre des transports et des communications conformément à sa circulaire n° 245 en date du 2 août 1981 . Faute de ces autorisations préalables, les dépenses effectuées à cet effet revêtent un caractère irrégulier, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi 85-74.

- L'affectation, au profit des agents de l'entreprise, d'une indemnité sans l'accord du conseil d'administration, alors qu'il appartient, exclusivement à cet organe, de concevoir un système de rémunération et de décider des indemnités au profit des agents des entreprises publiques et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 85-72 du 20 juillet 1985 relative à la tutelle et aux obligations mises à la charge des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dans lesquelles l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation au capital. Ce faisant, le prévenu a ignoré des dispositions légales expresses, outrepassant les limites de ses prérogatives et fait supporter à l'entreprise publique concernée par la présente affaire des charges financières indues, ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi 85-74.

Par le même arrêt, la Cour a prononcé le non-lieu concernant le second prévenu dès lors qu'il s'est avéré que sa responsabilité n'était pas établie concernant certains griefs, et que les autres faits, sont survenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1985.

8 - Arrêt n° 79 du 27 novembre 1993 -M.H.B.H-

La Cour a retenu la culpabilité d'un receveur des P.T.T, et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au douzième de son traitement brut annuel et ce pour avoir quitté sans autorisation son logement de fonction attaché au bureau de poste, lequel a été, de ce fait, l'objet du vol par effraction, du solde de la caisse. Ainsi, par son absence non autorisée, le prévenu a enfreint l'article 15 du code de la comptabilité publique lequel dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés et de l'exercice régulier des contrôles qui leur sont dévolus ainsi que de la garde et la conservation des deniers, valeurs, produits et matières qui leur sont confiés. Par le même agissement, le prévenu a contrevenu aux circulaires n°73 et 2 en date des 23 juin 1965 et 3 février 1982 émanant du Ministre de Transports et Communications et prescrivant au receveur des P.T.T l'obligation de requérir auprès de ses supérieurs hiérarchiques une autorisation, préalablement à toute absence, fût-elle de nuit, ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article premier de la loi 85-74.

Considérant les diligences apportées par le prévenu qui a fait part à ses supérieurs, des risques encourus par les locaux de la poste, faute de dispositifs de sécurité, ce qui dénote de sa part un souci de préserver le local, et considérant aussi que le prévenu a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour les mêmes faits, ainsi que la mise à sa charge de la moitié du déficit, la Cour l'a admis au bénéfice des circonstances atténuantes lors de la détermination du quantum de l'amende.

II - ARRET PORTANT REJET POUR VICE DE FORME

- Arrêt n° 83 du 27 novembre 1993 -A.M-

Le Cour statuant en la forme, a prononcé le rejet d'une affaire introduite pour fautes de gestion contre un fonctionnaire exerçant les fonctions de sous directeur dans un département ministériel.

L'examen préalable opéré par la Cour quant à la régularité de la procédure a révélé que la lettre de saisine, bien que établie au nom du Ministre, porte la signature du secrétaire général du département. Or, l'article 9 de la loi 85-74 n'a pas cité les secrétaires généraux des départements ministériels parmi les autorités habilitées à saisir la Cour de Discipline Financière ; bien plus, le législateur a utilisé, dans le même texte l'expression suivante : "ont seuls qualité pour saisir la Cour...", ce qui a incité ladite Cour à conclure, que nul n'est habilité, en dehors de ces autorités, à engager la saisine de la Cour, et qu'en la matière, la délégation de signature n'est pas admise. Il s'en suit que la missive portant la signature du secrétaire général ne peut valoir lettre de saisine de la Cour de Discipline Financière.

DEUXIEME PARTIE

LES DECISIONS DE CLASSEMENT

1 - Décision n°16 du 4 février 1993 - H.J -

L'instruction de l'affaire introduite contre un agent public exerçant en qualité de régisseur de dépenses auprès d'un poste diplomatique à l'étranger a établi la non responsabilité de l'intéressé dans la plupart des griefs reprochés. Quant aux autres charges, elles ne constituent pas des fautes graves et par voie de conséquence des fautes de gestion ; c'est ce qui a motivé le classement de l'affaire en vertu d'une décision du Président de la Cour, sur la base d'une proposition du juge d'instruction entérinée par le Commissaire du Gouvernement et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 bis de la loi 85-74 relative à la définition des fautes de gestion, telle que modifiée par la loi 87-34 du 6 juillet 1987 et complétée par la loi 88-54 du 2 juin 1988.

2 - Décision n°58 du 17 février 1993 - M.L.R -

L'instruction de l'affaire, engagée à l'encontre du Président Directeur Général d'une entreprise publique exerçant dans le domaine du transport, a établi que la plupart des griefs remontent à une période antérieure à la promulgation de la loi relative à la définition des fautes de gestion commises à l'égard des entreprises publiques, ce qui les exclut du domaine de compétence de ladite loi. Quant aux autres faits dont les effets se sont étalés au delà de

cette date, la saisine souffre à leur égard, du défaut de justification sur le plan tant matériel que juridique.

La proposition du juge d'instruction tendant au classement de l'affaire, entérinée par le Commissaire du Gouvernement, a emporté la décision du Président de la Cour.

3 - Décision n° 45 du 25 février 1993 -M.S et co-prévenus -

La présente affaire concerne plusieurs agents relevant d'une collectivité publique locale et un fonctionnaire relevant du ministère de tutelle de ladite collectivité, en raison des charges retenues à leur endroit lors de la conclusion et la réalisation d'un marché public relatif à l'acquisition d'engins et de matériels de voirie et d'enlèvement des ordures ménagères.

L'instruction de l'affaire a établi que la passation du marché n'était pas du ressort des agents déferés devant la cour, mais de la compétence du Président de ladite collectivité, lequel a apposé sa signature sur le marché, le rôle des agents déferés ayant été limité à l'émission d'un avis consultatif non obligatoire vis à vis de l'autorité compétente, au sein d'une commission technique ad hoc. L'instruction a, de même, établi la non responsabilité du fonctionnaire relevant du ministère de tutelle, étant donné qu'il n'intervenait à l'échelle locale ni au stade de la conclusion du marché ni au stade de l'exécution et que son rôle s'est limité, dans la présente affaire, à la coordination entre les divers services compétents sans implication directe dans la conclusion du contrat.

Pour ces raisons il a été décidé le classement de l'affaire conformément à l'article 15 bis de la loi relative à la définition des fautes de gestion.

4 - Décision n° 3 du 6 mars 1993 - A.H, A.M, A.S -

L'instruction de la présente affaire introduite à l'encontre d'un régisseur de dépenses et deux sous-régisseurs exerçant auprès d'un commissariat régional au développement agricole, a établi que la plupart des faits à eux reprochés sont survenus à une date antérieure à la promulgation de la loi 70-21 du 30 avril 1970 portant définition de la responsabilité des gestionnaires des deniers publics et création de la Cour de Discipline Budgétaire. Quant au reste des faits survenus postérieurement à cette date, il s'est avéré que la saisine n'était pas fondée sur le plan tant matériel que juridique, ce qui a motivé le classement de l'affaire.

5 - Décision n°19 du 8 mars 1993 - M.L, M.H -

L'instruction de cette affaire introduite contre deux présidents directeurs généraux qui ont exercé successivement à la tête d'une entreprise publique, a établi que les faits ayant motivé les poursuites à leur égard et relatifs à l'octroi d'avantages et primes aux agents de l'entreprise, la conclusion de marchés et leur exécution et le recouvrement des créances auprès des débiteurs, sont intervenus à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi relative à la définition des fautes de gestion commises à l'égard des entreprises publiques, ce qui a mis hors de cause leur responsabilité à ce titre au regard de la loi sus-indiquée et motivé le classement de l'affaire.

6 - Décision n°69 du 15 mars 1993 - H.A et co-prévenus -

La présente affaire concernant les présumées fautes de gestion commises lors de la réalisation d'un établissement hospitalier, a été intentée à l'encontre de quatre agents publics exerçant, le premier les fonctions de directeur de l'équipement et de la construction auprès du ministère technique chargé de la supervision des travaux, le deuxième les mêmes fonctions auprès du département maître de l'ouvrage, et les troisième et quatrième en leur qualité d'ingénieurs auprès du même département ministériel.

L'instruction a conclu à la forclusion de l'action concernant certains griefs et à la non responsabilité des agents en cause et le caractère non fondé des poursuites concernant les autres faits, ce qui a justifié le classement de l'affaire.

7 - Décision n° 10 du 19 mars 1993 - M.A.A -

L'instruction a établi, dans cette affaire introduite contre les régisseurs d'avances auprès d'un conseil de gouvernement que les faits reprochés s'apparentent à des fautes professionnelles plutôt qu'à des fautes de gestion, il s'en est suivi le classement de l'affaire.

8 - Décision n°14 du 22 mars 1993 - K.M, M.S -

L'instruction de cette affaire engagée contre deux agents exerçant auprès d'une municipalité, le premier en qualité de

secrétaire général, le second en qualité de receveur, a établi la non responsabilité du premier concernant l'administration des biens de cette collectivité surtout qu'il ne disposait pas de délégation de signature du Président de la Commune à cet effet. L'instruction a abouti également à la non responsabilité du second concernant certains actes qui demeurent du ressort d'autres autorités, et le caractère non grave des autres faits ; une décision de classement est intervenue en conséquence.

9 - Décision n° 9 du 16 juillet 1993 - B.Z -

L'instruction de l'affaire introduite contre un fonctionnaire exerçant auprès d'un service public, a établi que les faits qui lui sont reprochés ne lui étaient pas imputables, certains étant même survenus avant l'entrée en fonction de l'intéressé. Pour ces motifs, une décision de classement est intervenue conformément à l'article 15 bis loi relative à la Cour de Discipline Financière.

10 - Décision n° 93 du 26 juillet 1993 - K.F -

L'instruction de cette affaire portée devant la Cour à l'encontre du directeur des travaux d'infrastructure auprès d'un établissement public relevant du ministère de l'agriculture a conclu à la non responsabilité du prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés puisqu'il s'est avéré que les opérations relatives au recouvrement des créances, à la tenue de la comptabilité matières, à la gestion des carburants et au suivi des marchés relèvent toutes d'une unité différente de celle à laquelle appartenait l'intéressé, d'où le classement de l'affaire.

11 - Décision n° 92 du 28 octobre 1993 - H.A -

L'instruction de cette affaire, introduite contre un agent exerçant à la tête d'un établissement public administratif relevant du ministère de l'agriculture, a établi la non responsabilité de l'intéressé quant aux faits à lui reprochés, étant donné que certaines opérations relèvent de droit de la cellule de l'administration générale et de la réglementation, et que les autres opérations ne constituent pas des fautes graves nécessitant une sanction, d'où la décision de classement.

CONCLUSION

Les arrêts rendus par la Cour de Discipline Financière durant l'année 1993, traduisent l'attachement de la Cour à certaines règles et orientations en matière de gestion des deniers publics, énoncées comme suit :

- La délégation de pouvoir et de signature, en matière de saisine de la Cour de Discipline Financière, n'est pas admise et ce par application de l'article 9 de la loi n° 85-74, lequel ne confère ce pouvoir qu'aux autorités suivantes :

- Le Président de la Chambre des Députés,
- Le Premier Ministre,
- Le Ministre des Finances,
- Les ministres, chacun en ce qui le concerne son département,
- Le Premier Président de la Cour des Comptes.

(Arrêt n°83 du 27 novembre 1993 - G.M -)

- L'agent public n'est pas admis à s'attribuer, de son propre chef et en dehors de l'autorisation de l'autorité compétente, des primes et avantages. Il ne peut dès lors décider de mettre sa voiture personnelle à la disposition de l'entreprise moyennant rémunération. (Arrêt n°67 du 22 mai 1993 - A.M -).

- Par application des principes généraux de la comptabilité prescrivant la production d'une justification à l'appui de toute dépense, est considéré faute de gestion, tout acte qui, même repris en comptabilité, ne peut être justifié par son auteur par la production des pièces prouvant la réalité de son exécution (Arrêt 67 ci-dessus indiqué).

La mise à la charge d'une entreprise publique par l'un de ses agents d'une dépense personnelle constituée de sa part un manquement et un abus de pouvoir justifiant sa condamnation (idem. arrêt n°67 ci-dessus indiqué).

- Les agents publics, autres que les comptables, ne sont pas admis au recouvrement des deniers publics, et a fortiori leur conservation par devers eux (Arrêt n°6 du 13 novembre 1993 - A.A, M.M).

- La ratification législative confère à la convention de prêt l'autorité de la loi en matière budgétaire, et par voie de conséquence toute infraction aux termes de la convention ratifiée est réputée faute de gestion appelant la sanction (Arrêt n°24 du 13 novembre 1993 M.B.S, M.S.B.A).

- Le retard, non justifié, accusé dans l'émission de l'ordre de commencement des travaux, et faisant supporter à l'administration des charges supplémentaires au titre de la révision des prix est considéré faute grave appelant la sanction (Arrêt n°24 ci-dessus indiqué).

- Le défaut d'élaboration des demandes de remboursement de fonds auprès des bailleurs de fonds étrangers, dans le cadre d'une convention de prêt, entraînant privation du Trésor de ses créances, aux termes échus, est considéré faute grave motivant la sanction (Arrêt n°44 du 13 novembre 1993 - M.S.B.A, M.M, M.B.S).

- Les fonds avancés par l'agent public au profit de l'Administration ne peuvent servir de prétexte pour l'imputation de dépenses en dehors des règles prescrites par la législation en vigueur (Arrêt n°35 du 27 novembre 1993 - H.K -)

- La diligence abusive, entreprise par l'agent public chargé par l'Administration d'études ou travaux d'expertise, en vue de l'admission, en violation des conditions requises, d'un candidat aux aides et subventions consenties par l'Etat, est constitutive d'une faute grave entraînant un préjudice pécuniaire, justifiant la condamnation et ce, sans préjudice des poursuites pénales auxquelles l'agent intéressé peut s'exposer (Arrêt n°36 du 27 novembre 1993 - M.S.A -)

- La méconnaissance de la réglementation en vigueur en matière de recrutement et d'accomplissement de missions à l'étranger constitue une faute de gestion susceptible de sanction (Arrêt n° 39 du 27 novembre 1993 - A.S, H.B.T.).

- Le receveur est, en sa qualité de comptable public, personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il a la charge ainsi que de l'exercice régulier des contrôles à lui dévolus. A ce titre il ne lui est pas permis de s'absenter de son logement de fonction attendant à son lieu de travail sans autorisation préalable de la part de ses supérieurs hiérarchiques. (Arrêt n°79 du 27 novembre 1993 -M.H. B.H-).

Le présent rapport a été arrêté par la Cour de Discipline Financière en sa séance du 17 juin 1994 .

Etaient présents Mrs :

M.M	Dali JAZI	Président,
	Moncef AMARA	Vice-Président,
	Youssef TANNOUNI	Membre,
	Ismail M'RABET	Membre,
	Abdessalem CHAABANE	Membre,
Mme	Nebiha MAKTOUF	Membre,
Mr	Mohamed Moncef JEHANE	Commissaire du Gouvernement
et Mme	Naïma BOULILA	Substitut du Commissaire du Gouvernement

Le Président
Dali Jazi